



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 02 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "AGUILAR, HAYDEE GRISELDA
CONTRA ANSES SOBRE AMPARO POR MORA EN LA ADMINISTRACIÓN",
Expte. N° FPA 7338/2023/CA1, proveniente del Juzgado
Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario promovido por la parte demandada -ANSES- en fecha 13/03/2024, contra la sentencia de esta Cámara del día 01/03/2024.

Contesta la parte actora el 28/03/2024 y pasa la causa para resolver el 11/04/2024.

II- Que, en lo que aquí interesa, la sentencia impugnada hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, revocó la distribución de costas en el orden causado, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del Decreto 157/2018 e impuso las costas de ambas instancias a la ANSES.

III- a) Que, la impugnante efectuó un análisis de la resolución atacada y expresó los argumentos por los que, entiende, se encontrarían acreditados los requisitos comunes que habilitan la concesión del recurso interpuesto. Ello, con fundamentos que se tienen por reproducidos en mérito a la brevedad.

Alegó también la arbitrariedad de la sentencia dictada por carecer de fundamentación suficiente, y sostuvo la existencia de gravedad institucional.

Finalmente pidió que se conceda el recurso con efecto suspensivo.

Fecha de firma: 02/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#38178888#410089660#20240502095012636

b) Que, la parte actora, por los fundamentos vertidos, peticionó el rechazo del presente recurso. Con costas.

IV- a) Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de interposición en término y reserva de la cuestión federal.

Sin embargo, resulta inadmisibile el recurso en tanto cuestiona sólo la imposición de costas; ya que ésta es una materia de derecho procesal y, por ende, ajena a la vía prevista en el art. 14 de la Ley 48 (Fallos 305:2073).

b) Que, asimismo, no se presenta la alegada arbitrariedad.

En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la CSJN, que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

c) Que, tampoco nos encontramos en presencia de gravedad institucional que habilite el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo- Perrot, págs. 281/282).

V- Que, corresponde imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VI- Que, no obstante el modo en que se imponen las costas, no se le regulan honorarios a la letrada de la parte actora por cuanto se considera inoficiosa su labor; tampoco se les regulan a los letrados de la parte demandada en virtud de lo previsto en el art. 2 de la 27.423.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario interpuesto en lo que refiere a la cuestión procesal, como así también por los planteos de arbitrariedad y gravedad institucional invocados.

Imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

No regular honorarios a la letrada de la parte actora por cuanto se considera inoficiosa su labor; tampoco a los



letrados de la parte demandada en virtud de lo previsto en el art. 2 de la 27.423.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

